

LEI 11.340/06 - LEI MARIA DA PENHA

1. Disposições Preliminares (art. 1º ao 4º)

A Lei Maria da Penha não se preocupa predominantemente em criar tipos penais, e sim em trazer o sistema protetivo à vítima.

VDFcM = Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

A Lei traz disposições de Direito Criminal e de Direito Civil.

- Natureza da Lei
- Coibir e Prevenir

Há a possibilidade do agressor ser submetido a atendimento psicossocial, a fim de evitar que a cultura não seja passada adiante.

- Violação dos direitos humanos

A violência doméstica e familiar é violação aos direitos humanos.

- Destinatária

A destinatária é a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Não haverá homem no polo passivo.

O STJ decidiu que a Lei Maria da Penha se aplica a mulheres trans (nasceram biologicamente com o sexo masculino, mas se identifica com o sexo feminino).

Aplicação às Mulheres Trans – Pai cometeu violência contra a filha:

Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com o sexo físico masculino, mas que se identifica como uma pessoa do gênero feminino. O conceito de sexo está relacionado aos aspectos biológicos que servem como base para a classificação de indivíduos entre machos, fêmeas e intersexuais. Utilizamos a palavra gênero quando queremos tratar do conjunto de características socialmente atribuídas aos diferentes sexos. Muitas vezes, uma pessoa pode se identificar com um conjunto de características não alinhado ao seu sexo designado. Ou seja, é possível nascer do sexo masculino, mas se identificar com características tradicionalmente associadas ao que culturalmente se atribuiu ao sexo feminino e vice-versa, ou então,



10m

ANOTAÇÕES

não se identificar com gênero algum. STJ. 6ª Turma. REsp 1977124/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/4/2022 (Info 732).

- Família, sociedade e Poder Público

É dever da família, da sociedade e do Poder Público coibir essa violência.

- Interpretação da Lei → fins sociais / condições peculiares das mulheres vítimas.

A lei não deve atender somente os fins sociais, mas valorizar a mulher em condição de vulnerabilidade, qualidade que não precisa ser demonstrada no caso concreto. Há a presunção.

É necessária demonstração concreta de subjugação?

Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. (AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).



DIRETO DO CONCURSO

1. (FGV/2021/PC-RJ/INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL) Em relação ao sujeito passivo dos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é correto afirmar que:
 - a. há necessidade de demonstração de vulnerabilidade concreta;
 - b. a ausência de demonstração de relação de inferioridade inviabiliza a responsabilização criminal;
 - c. a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida;
 - d. em caso de subjugação feminina, a aplicação do sistema protetivo depende de demonstração específica;
 - e. a organização social brasileira não é mais um sistema hierárquico de poder baseado no gênero.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Sujeito passivo é a mulher.

A Lei Maria da Penha não é aplicada somente a relações íntimas.

2. Violência Doméstica e Familiar (arts. 5º, 6º)

- UD (Unidade Doméstica) → espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar (inclusive as esporadicamente agregadas).

A empregada doméstica é considerada agregada ao ambiente. A lei também pode ser aplicada em casos em que um homem e uma mulher morem juntos, mas apenas dividem as contas.

- F (Família) → são ou se consideram aparentados (laços naturais, afinidade ou vontade expressa) – “natureza ampla de parentesco”.

Não há limitação espacial.

- RIA → Relação Íntima de Afeto (conviva ou tenha convivido, independentemente de coabitação).

Não precisa ser uma relação íntima no momento em que a violência ocorre, sem necessidade de coabitação.

Namoro efêmero: “ficada”. A Lei Maria da Penha não é aplicada.

- Súmula 600-STJ: Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não se exige a coabitação entre autor e vítima.
- Independem de orientação sexual. O polo ativo não é necessariamente um homem.

GABARITO

1. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.